STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W wykonaniu przepisów ustawy i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Małoletnim biorącym udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska, eliminowaniu ryzyka popełniania wobec nich nadużyć, a także w trosce o ich godność oraz dobro psychiczne przyjmujemy poniższe Standardy Ochrony Małoletnich. Zapewniają one kompleksowe zasady zachowania wobec Małoletnich ze strony osób zatrudnionych w naszej jednostce oraz procedury działania w wypadku stwierdzenia krzywdy ze strony jakiejkolwiek innej osoby.
2. Personel Ośrodka Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska bierze na siebie tę odpowiedzialność. Obejmuje ona kompleksowy wgląd w bezpieczeństwo Małoletniego który krzywdy może doznać zarówno ze strony osób znajomych jak też mu nieznanych.
3. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
   a) Zapewnienie bezpieczeństwa Małoletnim przebywających w Ośrodku Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska
   b) Udzielenie rodzicom/opiekunom prawnym Dzieci pewności co do stosowania w Ośrodku Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska najwyższych standardów bezpieczeństwa.
   c) Odpowiednie przeszkolenie oraz zapewnienie Personelowi Ośrodka Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska adekwatnych do sytuacji narzędzi i procedur do działania w reakcji na uzyskanie informacji o zagrożeniu dla Małoletniego.
   d) Cały Personel Ośrodka Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska jest zapoznany i stosuje w praktyce Standardy Ochrony Małoletnich wynikające z tego dokumentu.
   e) Z postanowieniami Standardów Ochrony Małoletnich są również zapoznawani pracownicy instytucji zewnętrznych współpracujących z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska, wolontariusze, stażyści oraz pełnoletni kursanci.

II. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

III. SŁOWNIK TERMINÓW

1. OŚRODEK – prywatna jednostka oświatowa stanowiąca Ośrodek Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska .
2. MAŁOLETNI – każda osoba poniżej 18 roku w tym dziecko niepełnosprawne i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. MAŁOLETNI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – dzieci, które potrzebują rozpoznania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających z następujących czynników: szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskowych, które są związaną z sytuacją bytową dziecka, oraz trudności adaptacyjnych, które wynikają z różnic kulturowych lub ze zmiany środowiska edukacyjnego.
4. ZARZĄDZAJACY – osoba kierująca działalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców CHAMPION Aurelia Gajewska, odpowiadająca za działalność Ośrodka, całokształt jej funkcjonowania i reprezentację na zewnątrz.
5. KRZYWDZENIE MAŁOLETNIEGO – działalnie lub zaniechanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego, karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Ośrodka lub spowodowanie zagrożenia dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
   a) Przemoc fizyczna – jest to szarpanie, popychanie, bicie, a także celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Przemoc fizyczna, poza bólem, powoduje lub może spowodować utratę zdrowia, a nawet zagrażać życiu.
   b) Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, nieustanna krytyka, wykorzystywanie dziecka w konflikcie osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.
   c) Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie, inne czynności seksualne z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).
   d) Przemoc ekonomiczna i zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych Małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
   e) Cyberprzemoc - to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, chatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów.
6. OPIEKUN MAŁOLETNIEGO – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, albo inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
7. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICH – pracownik wyznaczony przez Zarządzającego, który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Małoletnich w Ośrodku.
8. PERSONEL – wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, umowy o współpracę, a także osoby podejmujące obowiązki na zasadach wolontariatu, trenerzy, animatorzy, praktykanci, stażyści.

IV. ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU BEZPOŚREDNIO DOPUSZCZONEGO DO DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRACĄ Z MAŁOLETNIMI

1. Ośrodek zapewnia wykonywanie prac z Małoletnimi przez Personel o najwyższych kwalifikacjach i zweryfikowany zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
2. Personel dopuszczany do pracy z małoletnimi jest weryfikowany w zakresie karalności w myśl uregulowań zawartych w art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
3. Weryfikacja Personelu zatrudnionego w Ośrodku w oparciu o umowę o pracę odbywa się przy podpisaniu umowy o pracę, a następnie jest weryfikowana do 30 stycznia kolejnego roku.
4. Weryfikacja Personelu nawiązującego współpracę z Ośrodkiem w oparciu o umowę cywilnoprawną, o staż lub wolontariat, odbywa się przed podpisaniem każdej kolejnej umowy.

V. ZAKRES KOMPETENCJI OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW OŚRODKA DO STOSOWANIA STANDARDÓW, ZASADY PRZYGOTOWANIA TYCH PRACOWNIKÓW DO ICH STOSOWANIA ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TEJ CZYNNOŚCI

1. Osobę odpowiedzialną za przygotowanie pracowników Ośrodka do stosowania standardów wyznacza Zarządzający.
2. Zarządzający może zlecić zadanie, o którym mowa w pkt 1., podmiotowi zewnętrznemu, dającemu rękojmię należytego wykonania przedmiotowych zadań, posiadającemu stosowne kompetencje i doświadczenie.
3. W ramach przygotowania pracowników Ośrodka do stosowania standardów przeprowadzane jest szkolenie pracowników w przedmiotowym zakresie.
4. Każdy z pracowników Ośrodka składa oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi Ośrodku.
5. Obecność na szkoleniu potwierdzona jest imienną listą obecności.

VI. STANDARDY BEZPIECZNYCH RELACJI PERSONELU OŚRODKA Z MAŁOLETNIMI

1. Podstawową zasadą, która leży u podstaw wszystkich czynności podejmowanych przez personel Ośrodka jest działanie w interesie Małoletniego.
2. Standardy bezpiecznych relacji Personelu z Małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy.
3. Znajomość i akceptacja zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
4. Personel Ośrodka zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z Małoletnimi oraz każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe również w odniesieniu do innych dzieci.

5. Personel Ośrodka w kontakcie z Małoletnimi:
   a) Zachowuje cierpliwość i odnosi się do nich z szacunkiem.
   b) Z uwagą wysłuchuje dzieci i stara się udzielać im odpowiedzi adekwatnej do zaistniałej sytuacji i wieku.
   c) Nie lekceważy, nie upokarza, nie zawstydza i nie obraża dziecka.
   d) Nie używa podniesionego głosu, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna i podniesiony głos stanowi ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
   e) Nie ujawnia drażliwych informacji o dziecku osobom do tego nieuprawnionym.
6. W stosunku do MAŁOLETNICH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Personel Ośrodka:
   a) Postępuje z najwyższym wyczuciem, z dbałością o ich wrażliwość.
   b) Przeciwdziała ośmieszaniu ich, dyskryminacji i przemocy w każdej formie.
   e) Identyfikuje sytuacje i zagrożenia, które zagrażałyby ich bezpieczeństwu, prywatności i intymności.
   f) Identyfikuje problemy samoobsługowe tych Małoletnich i za ich zgodą, oraz zgodą opiekunów małoletniego, pomagają w ich rozwiązaniu.
7. Zabronione są wszelkie formy Krzywdzenia Małoletniego w tym w szczególności:
   a) Personelowi Ośrodka nie wolno w obecności Małoletnich niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
   b) Personelowi Ośrodka nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
   c) Personelowi Ośrodka bezwzględnie zabrania się nawiązywania relacji seksualnych z małoletnimi, składania im propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści, częstowania i proponowania Małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych i napojów zabronionych w sprzedaży dzieciom.
   d) Każde nacechowane przemocą zachowanie wobec Małoletniego jest niedozwolone.
   e) Personelowi nie wolno dotykać Małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. W sytuacji, gdy dotyk jest niezbędny z uwagi na charakter zajęć lub wykonywanych czynności Personel winien uprzedzić o tym i uzyskać zgodę.
8. Personel Ośrodka zobowiązany jest do równego traktowania Małoletnich, niezależnie od ich płci, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
9. Personel zobowiązany jest do zapewnienia Małoletnich, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
10. W przypadku, kiedy Personelowi zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Zarządzającego i Osobę Odpowiedzialną za politykę ochrony małoletnich.
11. Członek Personelu, który ma świadomość, iż dziecko doznało jakiejś krzywdy, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z nim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
12. Personel Ośrodka nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której pozostaje sam na sam z Małoletnim, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostawienie Małoletniego samego w pomieszczeniu mogłoby w istotny sposób zagrozić jego dobru, w szczególności zdrowiu lub życiu. W miarę możliwości należy zapewnić obecność innej osoby dorosłej lub nadzór kamer monitoringu.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET I OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET

1. Ośrodek nie udostępnia Małoletnim dostępu do sieci Internet.
2. Odpowiedzialność za korzystanie przez Małoletnich z prywatnego Internetu mobilnego ponoszą Opiekunowie Małoletnich.

VIII. ZASADY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

1. Ośrodek zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych Małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ośrodek w wykonaniu przepisów prawa dotyczących prawa do prywatności Małoletniego i ochrony jego dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku oraz danych osobowych.
3. Personel nie może utrwalać wizerunku i głosu Małoletniego dla potrzeb prywatnych lub na prywatnym sprzęcie służącym utrwalaniu dźwięku i obrazu.
4. Utrwalanie wizerunku Małoletniego jest możliwe wyłącznie za zgodą opiekuna małoletniego, udzielanej w formie pisemnej. Personel jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania opiekuna małoletniego oraz Małoletniego o celu utrwalenia wizerunku.
5. Małoletni który ukończył 13 rok życia, ma prawo wyrazić swój sprzeciw przeciwko utrwalaniu jego wizerunku i przed utrwaleniem powinien wyrazić zgodę.
6. Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku może być w każdym czasie cofnięta.
7. Personel nie może ujawniać informacji wrażliwych dotyczących Małoletniego osobom nieuprawnionym, w tym informacji zawierających jego dane osobowe, zawierających informacje o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, opiekuńczej i prawnej, a także zdrowiu.

IX. PROCEDURA REAGOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAGROŻENIA DOBRA MAŁOLETNIEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE OŚRODKA

1. W sytuacji zaistnienia podejrzenia zagrożenia dobra Małoletniego znajdującego się na terenie Ośrodka Personel jest zobowiązany do adekwatnej reakcji i podjęcia działań.
2. Przypadki, gdy Personel Ośrodka zaobserwował zdarzenie, w którym Małoletni doznał krzywdy, ślady wskazujące na krzywdzenie Małoletniego, a także gdy Małoletni sam poinformował o krzywdzeniu – uzasadniają podjęcie adekwatnej reakcji.
3. Jeżeli Małoletni doznaje bezpośredniego krzywdzenia (jest bity, szarpany, wyzywany) Personel winien zapewnić mu bezpieczeństwo, umieścić w osobnym pomieszczeniu pod opieką osoby dorosłej, powiadomić Osobę odpowiedzialną za politykę ochrony małoletnich, Zarządzającego i Policję.

4. Jeżeli Personel Ośrodka zaobserwował ślady wskazujące na krzywdzenie Małoletniego, powinien się upewnić czy Małoletniemu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo i powiadomić Osobę odpowiedzialną za politykę ochrony małoletnich oraz Zarządzającego.
5. Jeżeli do Personelu Ośrodka zwrócił się Małoletni i poinformował o doznawanym krzywdzeniu, ten winien zapewnić mu bezpieczeństwo, i powiadomić Osobę odpowiedzialną za politykę ochrony małoletnich oraz Zarządzającego.
6. Działania, o których mowa w ust. 1, powinny polegać na natychmiastowym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji Zarządzającego, a jeśli to nie będzie możliwe lub mogłoby spowodować zbędne opóźnienie, na powiadomieniu przełożonego lub policji.
7. Działania członka Personelu nie powinny zagrażać bezpieczeństwu jego samego, Małoletniego, ani też osób postronnych i winny pozostawać w granicach prawa, w szczególności stosować się do zasad regulujących kwestię obrony koniecznej lub tzw. zatrzymania obywatelskiego.
8. Osoba odpowiedzialna za politykę ochrony małoletnich i/lub Zarządzający, która otrzymała informację o krzywdzeniu Małoletniego, winna udzielić Personelowi, który przekazała tą informację, wszelkiego wsparcia, zweryfikować stan faktyczny i podjąć decyzję o ewentualnym wezwaniu Policji, złożeniu zawiadomienia o przestępstwie lub poinformowaniu Sądu Opiekuńczego.
9. Osoba odpowiedzialna za politykę ochrony małoletnich sporządza i przechowuje dokumentację dotyczącą zdarzenia na którą składają się notatki ze zdarzenia i kopie dokumentów.
10. Osoba odpowiedzialną za politykę ochrony małoletnich, co najmniej raz na dwa lata dokonuje ewaluacji przyjętych standardów i procedur, a jeśli zachodzi potrzeba ich poprawy to nanosi stosowne zmiany.

X. ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
   a) zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;
   b) współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego i zapewnienie mu pomocy;
   c) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
   d) objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie ośrodka i pomocą specjalistyczną poza ośrodkiem, jeśli zaistnieje taka konieczność, mając także na uwadze dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które z racji swoich trudności mogą mieć kłopot z właściwą oceną sytuacji.
2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczą rodzice małoletniego, kierownik ośrodka i specjaliści pomocy psychologiczno – pedagogicznej – każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasie.
3. Działania koordynuje i monitoruje psycholog, który ściśle współpracuje z osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami zewnętrznymi.
4. Plan wsparcia uwzględnia:
   a) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;

b) formy wsparcia oferowane przez ośrodek;

c) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy poza ośrodkiem, jeśli istnieje taka potrzeba.

5. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja dziecka, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.
6. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący", który współpracuje z ośrodkiem w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy poza ośrodkiem. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji praz działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
7. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.
8. Zadania pracowników ośrodka wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez ucznia zadań dydaktyczno – wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem ośrodka.
9. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

XI. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA I ZASADY PRZECHOWYWANIA UJAWNIONYCH LUB ZGŁOSZONYCH INCYDENTÓW LUB ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNIEGO

1. Tworzy się wewnętrzny rejestr ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
2. Rejestr, o którym mowa w pkt 1. przechowywany jest w siedzibie Ośrodka.
3. Zarządzający Ośrodkiem wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie i uzupełnianie rejestru, o którym mowa w pkt 1.

XII. PODSUMOWANIE

1. Standardy podlegają udostępnieniu na stronie internetowej https://champion-prawojazdy.pl/....., a także są udostępnione w biurze Ośrodka w wersji zupełnej oraz skróconej - przeznaczonej dla Małoletnich.
2. Standardy wchodzą w życie z dniem 02.01.2026 r.....

SMART TESTY.pl
ePRAWKO.EU